DE MENING VAN

Jurjen Oosterbaan Martinius

Goedbedoeld



Jurjen Oosterbaan Martinius, directeur bij Bureau DFO

“Nederland kent een goedwerkend systeem om overkreditering bij hypothecair krediet te voorkomen. Gedwongen huisuitzettingen omdat de bewoners hun hypotheeklasten niet kunnen betalen, vinden weinig plaats. Zelfs de NHG hoefde in het vierde kwartaal van 2021 slechts drie verliesdeclaraties in te boeken. Het systeem om te komen tot verantwoorde kredietverlening lijkt te werken. Dat is iets om trots op te zijn. Maar tegelijkertijd verplicht het ons ook waakzaam te zijn dat dit belangrijke onderdeel van de consumentenbescherming goed blijft functioneren. Dat is nu precies waarover ik mij in toenemende mate zorgen maak.”

De term “aflossingsvrij” is een taalkundige misleiding die je verwacht tegen te komen in de tijd van de woekerpolissen, maar niet meer in deze tijd waarin we beter zouden moeten weten. Taalmanipulatie lijkt echter nog steeds te werken. Met tot gevolg een ongekende stijging van consumenten die ervoor kiezen een groot deel van hun schuldovereenkomst om te zetten in een “aflossingsvrije” schuld. Het is bijzonder te zien dat in het laatste kwartaal van 2021 het aandeel aanvragen voor hypotheek met deels aflossingsvrij maar liefst 47% bedroeg.

Er is meer. De rente stijgt. Niemand die dat een paar maanden geleden had zien aankomen. Niemand die ook met zekerheid kan zeggen hoe het verder gaat. Wel is zeker dat een stijgende rente leidt tot beperking van de leenruimte wanneer deze berekend wordt volgens de formele kaders.

Je hoeft geen whizzkid te zijn om het effect te kunnen voorspellen wanneer de prijzen van woningen (te) hoog blijven en de leenruimte binnen het formele leningcircuit voor grote groepen woningwensers te krap is en krapper wordt.

Wat er dan gebeurt, is allereerst wat nu al volop gebeurt en dat is dat consumenten, adviseurs en geldverstrekkers de randen opzoeken voor wat binnen het formele leningkanaal kan. Maar wanneer zelfs deze randen onoverkoombare drempels blijken te zijn en de “nette” geldverstrekkers geen oplossing meer voor de woonwens kunnen bieden dan ben je als consument kwetsbaar.

Van kwetsbare mensen zal getracht worden misbruik te maken. Niet door iedereen. Maar wel door de paar moreel failliete personen en organisaties die er nu eenmaal altijd zullen zijn. Leennormen die voor grote groepen consumenten niet meer passen bij de leenbehoeften van deze consumenten leiden onvermijdelijk tot een gang naar het informele leencircuit. Alle zorgvuldige kaders die wij in het belang van de consument hebben opgetrokken worden dan ontweken door juist die consumenten die deze kaders het hardst nodig hebben.

De Nederlandse Verenging van Hypothecair Planners, NVHP, verdient alle credits dat zij aandacht voor deze ontwikkeling heeft gevraagd.

Toch zal er meer moeten gebeuren dan aandacht vragen. Ons goedbedoelde systeem van maximale leennormen duwt groepen consumenten richting schuldposities die zeer onwenselijk zijn. Wij staan erbij en kijken ernaar. Misschien dat we over een paar jaar dan weer de vraag mogen beantwoorden: hoe heeft dit kunnen gebeuren en waarom deed toen niemand iets?

Een goed begin zou kunnen zijn om op straffe van nietigheid te eisen dat leningen ten behoeve van de woning via een notariële acte moeten worden vastgelegd. Omdat er geen gemakkelijke oplossing bestaat, moeten we maar de bekende uitspraak van de oud CDA-minister, Jan de Koning, hanteren: als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Onverantwoorde kredietverlening moeten we tegengaan, Zowel in het formele als informele lening circuit.

“De mening van…” is een initiatief van Bureau DFO. In deze uitgave geven wij personen de gelegenheid om een advies, mening te geven gericht op financieel advieskantoren. Heb je een mening waar het intermediair iets mee kan, neem dan contact met ons op via: avanekeren@dfobv.nl.
Aan dit initiatief verbinden wij geen kosten of commerciële verplichtingen. Het enige dat telt is een mening waar het intermediair iets aan heeft.